

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5869/2538

นางสายหยุด ชุ่มเฮง
พันเอกปัญญา สุขศรีสวัสดิ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ผู้ร้องเข้าทำนาในที่ดินของ ว. ซึ่งเป็นพี่สาวโดยถือวิสาสะเพราะความเป็นญาติ ถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของต่อมา ว. จดทะเบียนโอนขาย ที่ดินดังกล่าวให้แก่ บ. ซึ่งเป็นหลานผู้ร้อง โดย บ. ได้ปล่อยให้ผู้ร้องครอบครองทำนา ต่อมา ก็ถือได้ว่าผู้ร้องครอบครองแทน บ. โดยมีได้มีเจตนาเป็นเจ้าของ แม้ผู้ร้องจะได้ ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของผู้คัดค้านและอยู่ติดกับที่ดินของ บ. โดยผู้ร้องเข้าใจ ว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของ บ. ด้วยเช่นนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นการครอบ ครอบโดยไม่มีเจตนาเป็นเจ้าของเช่นเดียวกัน แม้ผู้ร้องจะครอบครองมานานถึง 10 ปี ก็ไม่อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382

ผู้ร้องเข้าทำนาในที่ดินของ ว. ซึ่งเป็นพี่สาวโดยถือวิสาสะเพราะความเป็นญาติ ถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของต่อมา ว. จดทะเบียนโอนขาย ที่ดินดังกล่าวให้แก่ บ. ซึ่งเป็นหลานผู้ร้อง โดย บ. ได้ปล่อยให้ผู้ร้องครอบครองทำนา ต่อมา ก็ถือได้ว่าผู้ร้องครอบครองแทน บ. โดยมีได้มีเจตนาเป็นเจ้าของ แม้ผู้ร้องจะได้ ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของผู้คัดค้านและอยู่ติดกับที่ดินของ บ. โดยผู้ร้องเข้าใจ

ว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของ บ.ด้วยเช่นนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นการครอบครองโดยไม่มีเจตนาเป็นเจ้าของเช่นเดียวกัน แม้ผู้ร้องจะครอบครองมานานถึง 10 ปี ก็ไม่อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายสุรศักดิ์ นาราวัจจ์
ศาลอุทธรณ์ - นายธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>